

Resolución Nro. MEM-CZCS-2024-0026-RM

Cuenca, 20 de febrero de 2024

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN Y
OPERACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO "PLANPROMIN S.A." CÓDIGO 10000922

COORDINACIÓN ZONAL 6.- VISTOS: Abg. Cristian Paúl Verdugo Rodríguez, en mi calidad de Coordinador Zonal Centro Sur Zona 6 del Ministerio de Energía y Minas, nombrado mediante acción de personal No. DATH-2023-153 que rige a partir del 03 de abril de 2023, y acorde al numeral 7 de las atribuciones y responsabilidades de las Coordinaciones Zonales, contenido en Acuerdo Ministerial Nro. MERNNR-2018-0025-AM de 28 de septiembre de 2018, y suscrito por el Señor Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, por medio del cual dispone: "(...) *Ejecutar los procesos de otorgamiento, administración y extinción de derechos mineros conforme a las directrices del nivel central (...)*"; en concordancia con lo que estipula la Ley de Minería, en su artículo 7 literal j, y entre las competencias del Ministerio Sectorial: "(...) *otorgar, administrar y extinguir los derechos mineros (...)*". Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MERNNR-MERNNR-2022-0003-AM de 12 de enero de 2022, el Ing. Juan Carlos Bermeo Calderón, Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, delega a las/los Coordinadores Zonales, para que a nombre y en representación del Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, ejerzan las siguientes atribuciones y responsabilidades, siendo estas: "(...) 1. *Otorgar, administrar y extinguir derechos mineros para el ejercicio de las actividades del sector de minería;* 2. *Dar trámite y procedimiento a toda petición de administración y extinción de derechos mineros; así como, participar en los procedimientos de otorgamiento de derechos mineros, de conformidad con las atribuciones y responsabilidades contenidas en los instrumentos jurídicos e instructivos específicos dispuestos para el efecto.* 3. *Reportar y coordinar continuamente toda actividad, en ejercicio de su gestión, al viceministro de Minas, en su calidad de Autoridad competente en el sector minero.* 4. *Gestionar las demás atribuciones y responsabilidades que le sean asignadas por la normativa legal, estatutaria y las emitidas por la Autoridad competente (...)*"; y, en atención a lo dispuesto en las atribuciones y responsabilidades atribuidas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. **Avoco Conocimiento.-** del expediente administrativo referente a la solicitud de Otorgamiento de la autorización para la Instalación y operación de la Planta de Beneficio denominada "**PLANPROMIN S.A**" código **10000922**, otorgándole para cuyo efecto el código respectivo, petición efectuada por el señor Marco Antonio Neves Osorio en calidad de Gerente de la Compañía PLANPROMIN S.A y por el señor Joao Paulo Da Silva Alheiro, Representante Legal de la Compañía PLANPROMIN S.A; al respecto se determina lo siguiente. **PRIMERO.** - De conformidad con los artículos 76 y 226 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Minería y artículo 87 de su Reglamento General, el Coordinador Zonal 6, es competente para conocer, tramitar y resolver los asuntos que, por la vía administrativa le corresponda. **SEGUNDO.** - En la tramitación de este procedimiento no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda influir en su decisión por lo que se declara la validez procesal. **TERCERO.- ANTECEDENTES: 3.1.-** Mediante oficio s/n, ingresado a esta Cartera de Estado con trámite Nro. 1106, el 26 de mayo de 2021; los señores Marco Antonio Neves Osorio en calidad de Gerente de la Compañía PLANPROMIN S.A y el señor Joao Paulo Da Silva Alheiro, Presidente y Representante Legal de la Compañía PLANPROMIN S.A, en su parte pertinente solicita el Otorgamiento de autorización y permiso de operación e instalación de la planta de beneficio "**PLANPROMIN S.A**" código **10000922**. **3.2.-** Con oficio Nro. MERNNR-CZCS-2021-0739-OF, de fecha 09 de junio de 2021, suscrito electrónicamente por la Ing. Gabriela Elizabeth Jaramillo Cueva, Coordinador Zonal Centro Sur (E) del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, dirigido al Señor Ing. Romulo Santiago Correa Astudillo, Coordinador Zonal Azuay de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables; se da a conocer el trámite Nro.

Resolución Nro. MEM-CZCS-2024-0026-RM

Cuenca, 20 de febrero de 2024

MERNNR-CZCS-2021-1127-EX (1106) de 26 de mayo de 2021; ingresado por los señores Marco Antonio Neves Osorio en calidad de Gerente de la Compañía PLANPROMIN S.A y el señor Joao Paulo Da Silva Alheiro, Presidente y Representante Legal de la Compañía PLANPROMIN S.A, con el cual se solicita el análisis de la documentación presentada y proceda con la emisión de los informes de pertinencia. **3.3.-** Mediante Oficio Nro. ARCERNNR- CZA- 2021- 1916- OF, de fecha 23 de noviembre de 2021, suscrito por el Ing. Xavier Hernando Espinoza Pachar, Coordinador Zonal Azuay de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, remite a esta Cartera de Estado el informe de revisión sobre la documentación de solicitud de autorización para la instalación y operación de la Planta de Beneficio “PLANPROMIN S.A” código 10000922 y presas de almacenamiento de relaves, para el efecto adjunta el Memorando Nro. ARCERNNR-PE-OT-2021-0263-ME, de 16 de noviembre de 2021, suscrito por el Ing. Wilman Hernán Díaz Capa, Especialista de Seguimiento Técnico Minero Regional, donde dentro de sus recomendaciones señala lo siguiente: “ *Que, el solicitante de autorización para la instalación y operación de la de Planta de Beneficio denominada PLANPROMIN S.A código 10000922 y presas de almacenamiento relaves, ANEXO 2, tiene que subsanar las observaciones emitidas en el apartado de conclusiones y recomendaciones.*” **3.4.-** Mediante Oficio Nro. MERNNR-CZCS-2021-1480-OF, de 02 de diciembre de 2021, la Abg. Erika Karlita Zambrano Romero, en calidad de Coordinadora Zonal Centro Sur, corrió traslado a los señores Marco Antonio Neves Osorio y Joao Paulo Da Silva Alheiro, peticionarios de la Autorización y Operación de la Planta de Beneficio “PLANPROMIN S.A” código 10000922, los Oficios Nro. ARCERNNR- CZA- 2021- 1915- OF, de fecha 23 de noviembre de 2021 y ARCERNNR- CZA- 2021- 1916- OF, de fecha 23 de noviembre de 2021, suscritos por el Ing. Xavier Hernando Espinoza Pachar, con sus respectivos anexos, para que en el término de 10 días proceda a subsanar con lo solicitado. **3.5.-** Con Oficio s/n, ingresado en esta Cartera de Estado con tramite Nro. 1434, de fecha 16 de diciembre de 2021, el señor Marco Antonio Neves, Representante Legal de la compañía PLANPROMIN S.A, peticionario de la Planta de Beneficio PLANPROMIN S.A código 10000922, presenta contestación al Oficio Nro. MERNNR-CZCS-2021-1480-OF, solicitando prorroga para dar cumplimiento a lo señalado, solicitud realizada en conformidad con lo que establece el Art. 161 del Código Orgánico Administrativo. **3.6.-** Mediante Oficio Nro. MERNNR-CZCS-2022-0203-OF, de fecha 17 de febrero de 2022, la Abg. Erika Karlita Zambrano Romero, en calidad de Coordinadora Zonal Centro Sur, concede prorroga de 5 días término a fin de que el peticionario de cumplimiento a lo solicitado. **3.7.-** Con Oficio s/n, ingresado a la Coordinación Zonal Centro Sur con tramite Nro.183 de fecha 24 de febrero de 2022, el señor José Linder Betancourt Betancourt, asesor técnico de la Compañía Minera PLANPROMIN S.A, presenta documentación dando cumplimiento a lo solicitado en los Oficios MERNNR-CZCS-2022-0203-OF; ARCERNNR- CZA- 2021- 1915- y ARCERNNR- CZA- 2021- 1916- OF, para lo cual solicita que la documentación presentada la misma que contiene las subsanaciones requeridas sea remitida a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables para su análisis y revisión. **3.8.-** Mediante Oficio Nro. MERNNR-CZCS-2022-0239-OF, de 03 de marzo de 2022, el Abg. Cristian Paul Verdugo Rodriguez, en calidad de Coordinador Zonal Centro Sur Encargado, remite a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables la documentación presentada por el peticionario. **3.9.-** Mediante Oficio Nro. ARCERNNR-CZA-2023-1511-OF, de 11 de septiembre de 2023, el Crnel. Edgar Mauricio Teran Varela, Coordinador Zonal Azuay de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, corre traslado de los informes técnico, económico y legal, previo a la autorización para la instalación y operación de la Planta de Beneficio “PLANPROMIN S.A” código 10000922, contenidos en los siguientes Memorandos: **a)** Informe Económico constante en Memorando Nro. ARCERNNR-CZA-2023-1894-ME, de 06 de septiembre de 2023, suscrito por el Ing. Kleber Fernando Narvaéz Espinoza, Especialista de Auditoria Económica Minera Regional, en la cual en sus conclusiones y recomendaciones señala lo siguiente: “ *CONCLUSIONES. - Al no estar determinado en las Resoluciones 005 y 018 vigentes a la presente fecha, el valor correspondiente a la tasa de derecho a trámite para la solicitud de plantas de beneficio y construcción de relaveras, no se determina el pago de dicha tasa dentro del trámite para la solicitud de la autorización de construcción de relavera conforme el Art. 3 literal e) del “INSTRUCTIVO QUE*

Resolución Nro. MEM-CZCS-2024-0026-RM

Cuenca, 20 de febrero de 2024

*REGULA EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE BENEFICIO, FUNCIÓN, REFINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RELAVERAS A NIVEL NACIONAL". RECOMENDACIÓN. – Remitir el presente informe al Departamento Técnico y Jurídico de esta dependencia con la finalidad de continuar con el trámite respectivo" b) Informe Legal constante en Memorando Nro. ARCERNNR-CZA-2023-1898-ME, de 08 de septiembre de 2023, suscrito por el Esp. Pablo Leon Tapia, Especialista de Regulación Legal Minera Regional, en la cual concluye lo siguiente: " 4.- CONCLUSIONES.- cabe señalar que en lo referido a la Planta de Beneficio "PLANPROMIN S.A" código 10000922, en base de lo anotado anteriormente, se emite el presente **informe favorable**, para el Otorgamiento de la Autorización para la Instalación y Operación de la Planta de Beneficio "PLANPROMIN S.A" código 10000922" c) Informe Técnico Nro. ARCERNNR-PE-OT-2023-0283-ME, de fecha 23 de agosto del 2023, suscrito por el Ing. Wilman Hernán Díaz Capa, Especialista de Seguimiento Técnico Minero Regional, mismo que contiene lo siguiente: " De la revisión de la documentación referente a la subsanación solicitada dentro del trámite de solicitud de la autorización para la operación de la Planta de Beneficio y autorización de la construcción y operación de la presa de relaves siete Anexo 2, se determina que **CUMPLE** técnicamente con el Acuerdo Ministerial 018-2015, INSTRUCTIVO QUE REGULA EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE BENEFICIO, FUNDICIÓN, REFINACIÓN Y CONTRUCCIÓN DE RELAVERAS A NIVEL NACIONAL." **3.10.-** Mediante Oficio Nro. MEM- CZCS- 2023- 1859- OF, de fecha 02 de octubre de 2023, el Abg. Cristian Paul Verdugo Rodriguez, Coordinador Zonal Centro Sur, solicito al Coordinador Zonal Azuay de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, alcance al informe técnico, previo a la autorización de la Planta de Beneficio PLANPROMIN S.A. código 10000922, señalando lo siguiente: "El informe técnico descrito en el Memorando Nro. ARCERNNR-PE-OT-2023-0283-ME, de fecha 23 de agosto de 2023, hace referencia únicamente al Anexo 2 del Acuerdo Ministerial 2015-018, de revisión de la documentación previo a autorización de construcción y operación de la presa de relaves Nro. 7 de la Planta de Beneficio PLANPROMIN S.A. código 10000922, por lo tanto, no se hace constar el análisis e informe respectivo, correspondiente al Anexo 1 del Acuerdo Ministerial 018-2015, el mismo que se adjunta dentro del trámite de autorización para instalación y operación de la Planta de Beneficio antes mencionada.", solicitando en su parte pertinente lo siguiente: "se realice el análisis de la documentación adjunta en el trámite autorización para instalación y operación de la Planta de Beneficio PLANPROMIN S.A. código 10000922 y se informe de forma clara y precisa respecto al Anexo 1 del Acuerdo Ministerial 018-2015, con la finalidad de que el departamento técnico de esta Dependencia Ministerial, realice la revisión y análisis del mismo, previo a emitir la resolución administrativa pertinente." **3.11.-** Mediante Oficio Nro. ARCERNNR- CZA- 2023- 1683- OF, de fecha 03 de octubre de 2023, suscrito por el Crnl. Edgar Mauricio Teran Varela, Coordinador Zonal Azuay de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, remite a esta Cartera de Estado el informe técnico anexo 1 contenido en el Memorando Nro. ARCERNNR-PE-OT-2023-0280-ME, de 23 de agosto de 2023, suscrito por el Ing. Wilman Hernán Díaz Capa, Especialista de Seguimiento Técnico Minero Regional, mediante la cual señala lo siguiente: "De la revisión del proyecto para la autorización para la instalación y operación de la Planta de Beneficio PLANPROMIN S.A código 10000922, se evidencia que **CUMPLE** con los parámetros técnicos según el Acuerdo Ministerial 018-2015, ANEXO 1." **3.12.-** Con Oficio Nro. MEM-CZCS-2023-2268-OF, de fecha 18 de diciembre de 2023, se solicitó a la ARCERNNR, un alcance al Informe técnico legal previo a la autorización de la Planta de Beneficio "PLANPROMIN" código 10000922, en sentido de que sepa señalar si la Planta en mención como los depósitos de relaves conforme a las coordenadas catastrales de ubicación, se encuentra dentro del perímetro de CENTRO URBANO. **3.13.-** Mediante Oficio Nro. ARCERNNR- CZA- 2023- 2202- OF, de fecha 26 de diciembre de 2023, suscrito por el Ing. Juan Manuel Rodriguez Camacho, Coordinador Zonal Azuay de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, remite a esta Cartera de Estado el alcance al informe técnico contenido en el Memorando Nro. ARCERNNR-PE-OT-2023-0449-ME, de 20 de diciembre de 2023, suscrito por el Ing. Wilman Hernan Diaz Capa, Especialista de Seguimiento*

Resolución Nro. MEM-CZCS-2024-0026-RM

Cuenca, 20 de febrero de 2024

Técnico Minero Regional, mediante la cual señala lo siguiente: “ De la revisión del proyecto y de los informes técnicos emitidos por funcionario de la ARCERNNR-Azuay, se evidencia que la Planta de Beneficio PLANPROMIN S.A código 10000904 se ubica a 4.02 km del sector de Shumiral, parroquia Camilo Ponce Enríquez, cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay. Como se puede evidenciar el proyecto de Planta de Beneficio PLANPROMIN S.A código 10000904 se emplazará a una distancia de 4.02 km de la zona poblada más cercana. Además, es importante indicar que la comunidad de Shumiral se ubica en la microcuenca hidrográfica del Río Gala mientras que el proyecto de planta de beneficio se ubica en la microcuenca del Río Chico, por tanto se mantiene separadas por una ramificación secundaria de la cordillera, **razón por la cual no existiría ninguna incidencia al centro poblado.**” (énfasis me pertenece). **CUARTO.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: 4.1.** - El inciso final del **artículo 1** de la Constitución de la República del Ecuador indica: “(...) Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible (...)”. **4.2.** - El **artículo 66** de los Derechos de libertad, el cual reconoce y garantiza a las personas, numeral 26: “(...) El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas (...)”. **4.3.** - El numeral 11 del **artículo 261** de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe que: “(...) El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre los recursos energéticos, minerales, hidrocarburos hídricos, biodiversidad y recursos forestales (...)”. **4.4.** - El **artículo 313** *Ibídem* determina que: “(...) El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia (...)”. **4.5.** - El **artículo 317** de la misma Constitución indica: “(...) Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de regalías u otras contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales; y minimizará los impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y económico (...)”. **4.6.** - El **artículo 321** de nuestra carta magna, manifiesta que el: “(...) El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental (...)”. **4.7.** - El **artículo 408** *ibídem* sobre los recursos naturales dice: “(...) Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentran en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución. El estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota (...)”. **4.8.** - El Código Orgánico Administrativo en su **artículo 3** señala que las actuaciones administrativas se realizan en función del cumplimiento de los fines previstos por los órganos o entidades públicas en el marco de sus competencias. **4.9.** - El **artículo 14** del COA señala que la actuación administrativa está sometida a la Constitución, a los instrumentos internacionales, a la ley, a los principios y a la jurisprudencia aplicable. **4.10.** - De conformidad con el literal j) del artículo 7 de la Ley de Minería, corresponde al Ministerio Sectorial: “(...) Otorgar, administrar y extinguir los derechos mineros (...)”. **4.11.** - La Ley de Minería en su artículo 17, referente a los derechos mineros, establece que: “(...) aquellos que emanan tanto de los títulos de concesiones mineras como de las autorizaciones para instalar y operar plantas de beneficio, fundición y refinación (...)”. **4.12.** - El **artículo 26** de la Ley de Minería, que hace mención a los actos administrativos previos, expresa lo siguiente: “(...) Para ejecutar las actividades mineras se requieren, de manera obligatoria, actos administrativos motivados y favorables otorgados previamente por las siguientes instituciones dentro del ámbito de sus respectivas competencias: a) Del Ministerio del Ambiente, la respectiva licencia ambiental debidamente otorgada; y, b) De la Autoridad Única del Agua, respecto de la eventual afectación a cuerpos de agua superficial y/o subterránea y del cumplimiento al orden de prelación sobre el derecho al acceso al agua. Adicionalmente, el concesionario minero presentará al Ministerio Sectorial

Resolución Nro. MEM-CZCS-2024-0026-RM

Cuenca, 20 de febrero de 2024

una declaración juramentada realizada ante notario en la que exprese conocer que las actividades mineras no afectan: caminos, infraestructura pública, puertos habilitados, playas de mar y fondos marinos; redes de telecomunicaciones; instalaciones militares; infraestructura petrolera; instalaciones aeronáuticas; redes o infraestructura eléctricas; o vestigios arqueológicos o de patrimonio natural y cultural (...). **4.13. - El artículo 45** de la Ley de Minería con respecto a la autorización para instalación y operación de plantas establece: “(...) El Ministerio Sectorial podrá autorizar la instalación y operación de plantas de beneficio, fundición o refinación a cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, pública, mixta o privada, comunitarias y de auto gestión, que lo solicite de conformidad con lo establecido en la presente ley y su reglamento. Los Titulares de plantas de beneficio, que procesen minerales de otras concesiones mineras, y que, generen relaves que contengan productos minerales, deberán pagar una regalía correspondiente al 3% sobre la enajenación a cualquier título, de los productos minerales obtenidos de los relaves cuando sean recuperados (...)”. **4.14. - El artículo 4** del INSTRUCTIVO QUE REGULA EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE PLANTAS DE BENEFICIO, FUNDICION, REFINACION Y CONSTRUCCION DE RELAVERAS A NIVEL NACIONAL señala: “(...) El peticionario deberá presentar la solicitud, acompañada de la documentación requerida en el artículo anterior, ante la Subsecretaría Regional de Minas competente, tanto en formato digital como impreso. La Subsecretaría Regional de Minas competente, analizará el cumplimiento de los requisitos, en el término de diez días, en el caso de que no se cumpla con todos los requisitos establecidos en el presente instructivo, solicitará se complete o subsane en el término de 5 días, de no completar en el término concedido, se dispondrá el archivo de la solicitud y se devolverá la documentación entregada sin derecho a la devolución del pago por trámite administrativo. De encontrarse completa la información, se solicitará a la Agencia de Regulación y Control Minero competente, para que, en base a lo establecido en el Reglamento General a la Ley de Minería, emita el informe respectivo para el otorgamiento de la autorización para la instalación y operación de plantas de beneficio, fundición, refinación y construcción de relaveras con la finalidad de que emita informe motivado en el término de quince días sobre la factibilidad técnica de la instalación y operación de la planta de beneficio, fundición, refinación y construcción de la relavera si fuere del caso. El plazo de 15 días se contabilizará desde el inicio de la revisión del mismo. Con el informe que emita la Agencia de Regulación y Control Minero, el Subsecretario Regional de Minas, de ser necesario solicitará al peticionario se amplíe la documentación concediéndole el término de quince días adicionales para que presente la información subsanada; en caso de no hacerlo, se procederá al archivo del trámite, sin derecho a la devolución del pago por trámite administrativo (...)”. **4.15.- El artículo 5** del referido instructivo, referente a la emisión de la autorización, expresa: “(...) Una vez que se hayan cumplido los preceptos establecidos en el artículo anterior, la Subsecretaría Regional de Minas competente, para que dentro del término de cinco días, emita Resolución Administrativa, misma que otorga el derecho minero de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Minería, en la misma se establecerá, las obligaciones legales del titular de derechos mineros, entre ellas la obligación de obtener los actos administrativos establecidos en el artículo 26 de la Ley de Minería, la capacidad de procesamiento, plazo de vigencia, así como el tiempo de vida de la relavera (...)”. **EN CONSECUENCIA**, con los antecedentes de hecho y de derecho, y por las consideraciones expuestas en mi calidad de Coordinador Zonal 6 de Minería, en mérito de lo actuado, al no haber omitido solemnidad sustancial alguna y sin haberse infringido disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen al sector, en mérito al análisis efectuado y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5 del Acuerdo Ministerial 2015 - 18 que contiene el Instructivo que regula el otorgamiento de autorizaciones para la Instalación y Operación de Plantas de Beneficio, Fundición, Refinación y Construcción de Relaveras a nivel nacional, es necesario considerar: **a) COMPETENCIA:** De conformidad con el artículo 7 literal j) y la delegación conferida en Acuerdo Ministerial Nro. MERNNR-MERNNR-2022-0003-AM de 12 de enero de 2022; el delegado del Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables es competente para la administración de derechos mineros. **b) MOTIVACIÓN:** El literal l) del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “(...)Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la

Resolución Nro. MEM-CZCS-2024-0026-RM

Cuenca, 20 de febrero de 2024

resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados (...). En tanto que el artículo 100 del Código Orgánico Administrativo, referente a la motivación del acto administrativo, señala que se observará: “(...) 1. El señalamiento de la norma jurídica o principios jurídicos aplicables y la determinación de su alcance; 2. La calificación de los hechos relevantes para la adopción de la decisión sobre la base de la evidencia que conste en el expediente administrativo; 3. La explicación de la pertinencia del régimen jurídico invocado en relación con los hechos determinados. Se puede hacer remisión a otros documentos, siempre que la referencia se incorpore al texto del acto administrativo y conste en el expediente al que haya tenido acceso la persona interesada. Si la decisión que contiene el acto administrativo no se deriva del procedimiento o no se desprende lógicamente de los fundamentos expuestos, se entenderá que no ha sido motivado (...)”. **c) CONSIDERACIÓN FINAL:** Uno de los principios generales del Derecho Administrativo, es el de la “Ecuanimidad”, que es aquel que determina la prohibición, a la administración a tomar cualquier decisión arbitraria y ajena a los fundamentos de hecho y de derecho, ya sea como resultado, de un procedimiento formalmente válido, un hecho administrativo, o disposiciones legítimas de autoridades competentes; en resumen, este principio implica la exclusión del exceso de poder, en el ejercicio de la función administrativa, para que los actos administrativos, se erijan sobre argumentos fácticos y normativos que garanticen el respeto integral de los derechos fundamentales de las personas por parte de los poderes estatales. **POR LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS Y SIN MÁS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO QUE REALIZAR, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES CONFERIDAS. - RESUELVO:**

PRIMERO.- OTORGAMIENTO DEL DERECHO: El Ministerio de Energía y Minas, por intermedio de la Coordinación Zonal Centro Sur Zona 6, acepta la solicitud presentada por el Señor **MARCO ANTONIO NEVES OSORIO**, Representante Legal de la Compañía **PLANPROMIN S.A.**, se le confiere de manera legal y debida forma el título para la **AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN OPERACIÓN DE LA PLANTA DE BENEFICIO**, denominada “**PLANPROMIN S.A**” código **10000922** con el fin de ejecutar las fases de beneficio, fundición y refinación a las que se refiere el Art. 27 en sus literales d), e), f), de la Ley de Minería, de conformidad a lo previsto en los artículos 45 y 46 de la Ley de Minería y el Instructivo que Regula el Otorgamiento de Autorizaciones para la Instalación y Operación de Plantas de Beneficio, Fundición, Refinación y Construcción de Relaveras a Nivel Nacional. **SEGUNDO.- ÁREA, UBICACIÓN Y LÍMITES:** La Planta de Beneficio denominada “**PLANPROMIN S.A**” código **10000922**, materia de la presente autorización se encuentra ubicada en la Provincia del Azuay, cantón **CAMILO PONCE ENRIQUEZ**, Parroquia Camilo Ponce Enríquez, sector Shumiral, en concordancia con el informe suscrito por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, sede ciudad de Cuenca, contenido en el Memorando Nro. ARCERNNR-PE-OT-2023-0283-ME, de fecha 23 de agosto del 2023, suscrito por el Ing. Wilman Hernán Díaz Capa, Especialista de Seguimiento Técnico Minero Regional. el estudio para la instalación y operación de planta de beneficio “**PLANPROMIN S.A**” código **10000922** y construcción de relaveras, se ubica geográficamente en las siguientes coordenadas: Coordenadas UTM PSAD56 o WGS84:

Resolución Nro. MEM-CZCS-2024-0026-RM

Cuenca, 20 de febrero de 2024

PUNTO	DATUM UTM WGS 84		DATUM UTM PSAD56	
	Y	X	Y	X
P1	9668002	645806	9668375.70	646064.19
P2	9668002	645866	9668375.70	646124.19
P3	9667875	645866	9668248.70	646124.19
P4	9667875	645806	9668248.70	646064.19

TERCERO. - PLAZO DE LA AUTORIZACIÓN: El plazo de la presente autorización para instalación y operación de la Planta de Beneficio “PLANPROMIN S.A” código 10000922, es de **5 AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Minero correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Informe Técnico Nro. ARCERNNR-PE-OT-2023-0283-ME pag. 7, de fecha 23 de agosto de 2023, suscrito por el Ing. Wilman Hernán Díaz Capa, Especialista de Seguimiento Técnico Minero Regional.

CUARTO.- CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO: La capacidad máxima de procesamiento de la Planta beneficio denominada “PLANPROMIN S.A” código 10000922, de conformidad al artículo 45 de la Ley de Minería, inciso segundo, es la siguiente: La planta de beneficio “PLANPROMIN S.A” código 10000922, cuenta con una capacidad instalada de **260 toneladas diarias** (Ton/día) de conformidad a lo que manifiesta en el Informe Técnico Nro. ARCERNNR-PE-OT-2023-0280-ME, de fecha 23 de agosto de 2023. La inobservancia de la presente cláusula determinada por las autoridades en materia minera, estará sujeta a las sanciones establecidas en la normativa legal vigente.

QUINTO. – UBICACIÓN Y COORDENADAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RELAVERA DE LA PLANTA DE BENEFICIO “DEVIRIM METAL S.A” código 10001008.

PUNTO	DATUM UTM WGS 84		DATUM UTM PSAD56	
	Y	X	X	Y
P1	9667923.34	644769.23	645027.41	9668297.04
P2	9667772.77	645182.59	645440.77	9668146.47
P3	9667563.61	645114.37	645372.55	9667937.31
P4	9667714.20	644700.94	644959.12	9668087.90

SEXTO.- CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LAS RELAVERAS: De lo indicado en el Memorando Nro. ARCERNNR- PE- OT-2023- 0283- ME, que en su parte pertinente señala que la capacidad de almacenamiento de piscina de relaves es la siguiente:

Capacidad de almacenamiento		
Relavera	Capacidad	Unidades
Volumen de almacenamiento	237424.62	m3
Capacidad de almacenamiento (ton)	522334.16	ton

Resolución Nro. MEM-CZCS-2024-0026-RM

Cuenca, 20 de febrero de 2024

SÉPTIMO.- PRESENTACIÓN DE INFORMES Y PAGO DE REGALÍAS: *El autorizado, deberá presentar los informes requeridos en la Ley de Minería; así como también el pago conforme lo determina el inciso final del artículo 45 de la Ley de Minería reformada, pagar una regalía correspondiente al 3% cuando procese minerales de otras concesiones mineras que generen relaves que contengan productos minerales, dentro de las fechas establecidas y durante la vigencia de la autorización bajo prevenciones de Ley.*

OCTAVO.- OBSERVANCIA DE NORMAS DE CARÁCTER SOCIAL Y AMBIENTAL: *El titular minero está obligado a la estricta observancia de las normas de carácter ambiental y social, contempladas en la Ley de Minería, Ley de Gestión Ambiental, Reglamento General de la Ley de Minería, Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la República del Ecuador y demás normativa minera vigente.*

NOVENO.- OBLIGACIÓN DE LA OBTENCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PREVIOS Y PRESENTACIÓN DE PLAN DE CIERRE: El titular de la presente autorización para operación de la Planta de Beneficio “**PLANPROMIN S.A**” código **10000922**, está en la obligación de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Minería, de los actos administrativos previos que manifiesta lo siguiente: “Para ejecutar las actividades mineras se requieren de manera obligatoria, actos administrativos motivados y favorables otorgados previamente, por las siguientes instituciones: Del Ministerio del Ambiente, la respectiva licencia ambiental debidamente otorgada. De la Autoridad Única del Agua, respecto de la eventual afectación a cuerpos de agua superficial y/o subterránea y del cumplimiento al orden de prelación sobre el derecho al acceso al agua. Adicionalmente, el concesionario minero presentará al Ministerio Sectorial una declaración juramentada realizada ante notario en la que exprese conocer que las actividades mineras no afectan: caminos, infraestructura pública, puertos habilitados, playas de mar y fondos marinos; redes de telecomunicaciones; instalaciones militares; infraestructura petrolera; instalaciones aeronáuticas; redes o infraestructura eléctricas; o vestigios arqueológicos o de patrimonio natural y cultural”. De lo expuesto el titular de la presente autorización está en la obligación de dar estricto cumplimiento a lo señalado en el artículo antes citado (Art. 26 L.M), y la obligación de presentar ante el Ministerio del Ambiente el Plan de Cierre.

DÉCIMO.- SEGURIDAD E HIGIENE MINERA - INDUSTRIAL: El autorizado, está obligado a preservar la salud mental y física y la vida de su personal técnico y de sus trabajadores aplicando las normas de seguridad e higiene minera – industrial, conforme lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de Minería. En consecuencia el autorizado estará obligado a tener aprobado y en vigencia un Reglamento Interno de Salud Ocupacional y Seguridad Minera sujetándose a las disposiciones del Reglamento de Seguridad Minera y demás Reglamentos pertinentes que para el efecto dictaren las instituciones correspondientes; queda terminantemente prohibido el uso de mercurio para el proceso de refinación, fundición y beneficio del mineral, por lo que, los titulares de las plantas de beneficio deberán contar con una tecnología sustitutiva para el beneficio del mineral procesado.

DÉCIMO PRIMERO.- AMPARO ADMINISTRATIVO: El Estado, a través de la Agencia Nacional de Regulación y Control Minero, otorgará Amparo Administrativo a los titulares de derechos mineros ante denuncias de internación, despojo, invasión o cualquier otra forma de perturbación que impida o amenace el ejercicio de sus actividades mineras.

DÉCIMO SEGUNDO.- EXTINCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: Los derechos derivados de la presente Autorización de Operación de la Planta de Beneficio, se extinguirán por las causales determinadas en la Ley de Minería, su Reglamento General; Reglamento Ambiental para Actividades Mineras y más normativa aplicable.

Resolución Nro. MEM-CZCS-2024-0026-RM

Cuenca, 20 de febrero de 2024

DÉCIMO TERCERO.- CAPACITACIÓN DE PERSONAL Y EMPLEO DE PERSONAL NACIONAL: El Beneficiario de la presente resolución, está obligado a mantener procesos y programas permanentes de entrenamiento y capacitación para su personal a todo nivel. Dichos programas deben ser comunicados periódicamente al Ministerio Sectorial, Viceministerio de Minas. Así mismo, en sus planes de operación y coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero, los titulares mineros se acogerán en sus instalaciones a estudiantes de segundo y tercer nivel de educación para que realicen prácticas y pasantías; están obligados también a emplear personal ecuatoriano, proporción que no podrá ser inferior al 80% para desarrollo de las operaciones mineras, esto de conformidad al 75 de la Ley de Minería.

DÉCIMO CUARTO.- ACTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO: Para la plena validez del presente Instrumento Público, su titular está en la obligación de protocolizarlo en cualquiera de las Notarías existentes en el territorio nacional y a inscribirlo en el Registro Minero correspondiente, dentro del término de treinta días contados a partir de la fecha de su otorgamiento. La falta de inscripción en el Registro Minero correspondiente dentro del término conferido será causal de invalidez, del presente título.

DÉCIMO QUINTO.- OBLIGACIÓN DE ENTREGA DE LA AUTORIZACIÓN Y EFECTOS DE INVALIDEZ: El beneficiario queda advertido de la obligación de entregar al Ministerio de Energía y Minas, en la Coordinación Zonal de Minería Centro Sur Zona 6, en un término de quince días, contados a partir de la fecha de su inscripción un ejemplar de la autorización debidamente registrada.

DÉCIMO SEXTO.- NOTIFICACIONES: Notificar con el contenido de la presente Resolución Administrativa al Señor Jose Linder Bentacourt, en calidad de Gerente General de la Compañía **PLANPROMIN S.A.**, y al señor Marco Antonio Neves Osorio, en calidad de Representante Legal de la compañía **PLANPROMIN S.A.** Titular de la Planta de Beneficio denominada **“PLANPROMIN S.A.” código 10000922**, en los correos electrónicos señalados para el efecto de conformidad a la revisión del expediente administrativo, siendo este: bellita_prisci@hotmail.com jolibet17@hotmail.com; al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, como autoridad ambiental competente; A la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, sede ciudad de Cuenca, como ente regulador a fin de que vele por la correcta aplicación de la Ley de Minería, Reglamento a la Ley de Minería y demás normativa aplicable, todo esto de conformidad al marco de sus competencias y se mantenga informada a esta Dependencia Ministerial. En todo aquello que no se hubiere establecido expresamente en el presente instrumento público, el autorizado se sujetará tanto a lo dispuesto en la Ley de Minería, su Reglamento, como a las demás disposiciones de la legislación positiva vigente, en todo lo que corresponda.

DÉCIMO SÉPTIMO.- DESIGNAR como Actuario al Ab. Andrés Tamariz Amoroso, quien encontrándose presente acepta el cargo y promete desempeñarlo legalmente.- **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

Abg. Cristian Paúl Verdugo Rodríguez
COORDINADOR ZONAL 6

Resolución Nro. MEM-CZCS-2024-0026-RM

Cuenca, 20 de febrero de 2024

Referencias:

- MEM-CZCS-2024-0003-ME

Anexos:

- arcernnr-cza-2023-2831-me.pdf
- arcernnr-cza-2023-1898-me0899629001703599856.pdf
- arcernnr-pe-ot-2023-0280-me-5.pdf
- arcernnr-pe-ot-2023-0449-me0273092001703599857.pdf
- arcernnr-pe-ot-2023-0283-me-2.pdf
- arcernnr-cza-2023-1894-me0520369001703599856.pdf

Copia:

Señor Abogado
Andres Bolivar Tamariz Amoroso
Analista Zonal de Recursos Naturales No Renovables 2

Señora
Norma Maribel Cárdenas Sarmiento
Asistente Administrativo Zonal

at